އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު މައްސަލާ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 15 ޖަނަވަރީ 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ދަޢުވާގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާކަމާއި، އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އެ ބަޔާން ބާރުލިބި ފަސޭހާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކުށް ސާބިތުވާކަމާއި، ވަޤައިނަތް ސްޓޮބުން ޖެއްސާ ނުފިތުމަކީ ކަން ނުރުހުންގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ރައުޔުން (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ދަމަހައްޓަވައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

03 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިތެރޭގައި އަންހެނަކު (މީގެ ފަހުން "ޝަކުވާކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާވެރިވުނު ފަރާތް") ރުހުމެއްނެތި ކަމަށް ބަލާތްކާރުކޮށް، ގދ.ވާދޫ، ބަހާރީމަންޒިލް، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ޖިންސީ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް ވަދެ އުޅުނު ދެ ފިރިހެނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއެކު އެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ދެކޮޅުހެދި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ދެ އަތްމަގުގައި ހިފާ ބާރުކޮށްގެން، ރުހުމެއް ނެތި ޖިންސީ ގުޅުން ފެއްޓި ކަމަށް ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު އިޒާމް ޒާހިރު ދެކޮޅުހަދައިފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މި ޤަޟިއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ 27 ނޮވެންބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. ކުށް ސާބިތުކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަޔާން އަންނަނިވި ހެކިތަކުން ބާރުލިބިދޭކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. މަންޒަރު ދޮވަލް ފެނުނު (2 ދޫރެއް) ހެކިން ދިން ހެކިބަސް.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދެފަރާތުން ނުގެން ސާމްޕަލްގައި އިޖާމް ޝާކިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަރާއި ދެފަރާތުގެ ކަށްފުޅުން ނުގެން ސްވޮބްތަކުން ލިބުނު މިކްސްޑް ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮންޓްރިބިއުޓަރުންގެ ދުސަރައިބުން ދިމާވާ ހުރިހާ ސަމައިބުން އިޖާމް ޝާކިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުން އިޖާމް ޝާކިރު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ބަލާފައި، ޙުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޖާމް ޝާކިރު 13 އޭޕްރިލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޖީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ޙުޖައިރާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު އަބްދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރަނީ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަންތައް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ވައްދުން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އިޖާމް ޝާކިރުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އަނގައިން ނުވަތަ ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވައްދިކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ދަލީލުތަކެއް ހުށަހެޅިފައި ނުވާއިރު، ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްފައިވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޝަރީޢަތާއި ޙަވާލުކުރި ހެކީގެ ތެރޭގައި ޓޫލްގެ ކުރީ ސާބިތުކުރަން ގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޤައްރަރު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާ ހުކުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދައުލާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުން ނުގެން ސާމްޕަލުން އިޖާމް ޝާކިރުގެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނުނު ކަމަކީ، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވީ ހަރިގަނޑުގެ އެހެން ދިމާލުތަކުން ކަމަކީ، އެއީ ޕެނިޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރުމަށް ގެނެވޭނެ ހެކިވަރެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޑިޖިޓަލް ޕެނިޓްރޭޝަނުގެ އަމަލު ފެނުނު ކަމަށް ހިޔާލު ދިފާއުގައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާގެ ކުރިން ޝަކުވާކުރި މީހާ އެހެން ފިރިހެނުންނާއެކު ޖިމާޢުގައި އަމަލު ހިނގާފައިވާ އެކަމުގެ ބަލި ކޮޅިޔާރު ސާފުކޮށް އުފެދޭ ކަމަށާއި، ކޮލްޕޮސްކޮޕީގައި ޖިނާގެ އަމަލު ހިނގާފައިވާ އެކަމަކަށް ޝަރުޢީ ނިޝާނެއް ނުވާ ކަމުގަނޑެއް ވަޒަނުވެސް ސާބިތުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވެސް، ޕީ.އެސް.އާރް ހުށަހެޅި އިތުރުން ޤަރާރު ފުރުޞަތު 2 ހުކުމް ހުކުމަށް ދީފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ދިފާޢުގައިވެސް މާ ބުރަދަން ހުރި ހާލު ކަމަށާއި، ވެޓިއިނަރީ ސަޕޯޓިވްކަން ޕީ.އެސް.އާރް ނުފެނުމަކީ ކުރި ސަބްމިޝަންތަކާ ހުރި ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސަބްމިޝަންތަކުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝަރުޢީގޮތް ނުޖެހޭ މިންގަނޑު ކަމަށާއި، ބަދަލުގައި ސަޕޯޓިވް މިޒާޖު ބަޔަކު ބާރުދާ ހުރި ހުކުމް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރިޕޯސަލް ފަނޑިޔާރު ބުނެފައިން މަޖިލީގެ ދައުރުގައި، ޓްރެކް ފުރުސަތު ދީ ހުކުމްނާގެ ސަޕޯޓިވް މިޒާޖު އާއިލީ ފަރާތްތަކުގެ ކަމަށާއި، އެ ދުވަސްގެ ހުކުމުގައި ފުރުޞަތުދީފައި އެކު ކަމަށާއި، އެ ހުކުމަށް ދުވަސް ނުބައިކަމާއި އެކަށީގެންވާ ސަރަޙައްދު އުފާދާ ކަމަށާއި، ޖިނާއީ ނުވަތަ ފުރުސަތުގެ ބަދަލު ފުރުޞަތުކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރާއި ކަންފަރާތް އުޅަދުވެރިން ޕީ.އެސް.އާރް ފުރުޞަތު ޖިންސީ ގޮސްފަން ވަރުދަރާފަތަކުގެ މަސައްކަތް ސަޕޯޓިވް މިޒާޖު ބަލާ ގުޅުވާފައިވާން ތަޖުރިބާއެއް ނޫން ކަމަށާއި، "މިއީ ސަޕޯޓިވް މިޒާޖު އަހުލާޤަން (character) ރިޢާޔަތްކޮށް ފާހަގަކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ." ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ނިންމާވަޑައިގަތެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ދައުރުގައި، ރިޕޯސަލް ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ފޯރީގެ އުސޫލުތަކަށް ބާރުދޭކުރައްވައި، ތަފާސީލުވެސް އެ އުސޫލުތަކުގެ ރަނގަޅުކަން ތަކުރާރުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދިހާލަތުގައި ފަރާތް ތަފާސް ފާސްކުރައްވައި، އިޖްތިމާޢީ ބާރުތަކާ ވަރަށް ފާހަގަކުރައްވައި، ޝަރީޢަތަށް ކިޔައިދިނުމަށް ގެތުގައި ފުރުޞަތުދީފައި ނަތީޖާ އެއް ތަދުބީރުގަން ޤަބޫލުކުރައްވައި، އެ ބަޔަށް ޓްރެކް ފުރުސަތު ހުކުމްގެ ހުކުމަށް ޕީ.އެސް.އާރް ތަޢާރަފުގެ ނަތީޖާއިން ބާރުތީބާ ކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ ސަޕޯޓް އިން ޕީ.އެސް.އާރް ނުފެނުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަން ދަތިތަކުގެ ކަންތައް ނޫން ކަމަށާއި، ބަރުން ނަތީޖާގެ ހުކުމް ޤަބޫލު ކަމަށާއި، ހުކުމް ތަޢާރަފުގެ ބަޔަކަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ސަރަޙައްދު ފުރުޞަތުދީފައި ނޫން ކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވާފައިވެއެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން އިބްރާހީމް ފޮށް މި ދައުރަށް ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަދުލުވެރިކަމާ ދައުރުން (1-2) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރަން ޖެހޭ ނުކުތާ ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި، ނުވަތަ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވައްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 6 ޑިސެންބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢުރީފުގައި ދެމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ އަމަލުތައް ރުކުނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވައްދުމެވެ. ހާޒަމުގެ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބޭން ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މެއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އޮތީ ހެކީގެ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅޭނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، އެ ހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ގަބޫލުކުރެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާނަމަ މިފަދަ ލުއި މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑު އޮތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް މިނިވަން ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ހެކިބަހަށް [illegible] ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދޭ، ތުހުމަތު ނުވަތަ ދަޢުވާ [illegible] ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެކިތައްކަން އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެއެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މިފަދަ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިންގާ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީވެ، ހާދިސާ ހިނގިތަން ދުށް ހެކިން ލިބުން ދިމާވާކަމުގައި ނުލިބޭތީއެވެ، ބައެއް ފަހަރު ކުށްކުރަނީ އަނދިރީގައި ނުވަތަ ކުށްކުރާ މީހާގެ ސިފަ ވަންހަނާވާނެ ގޮތަށް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޙްސިން ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތުން ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތަކެއް ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް ތަބާވާންޖެހޭނެއެވެ.

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބަރުދަން ހުރި ހެއްކެވެ.

9. ހާދިސާ ހިނގިތަން ޗޮލަރް ފުށުން މީހަކު ކުށް ނަމަވެސް، އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ކަނޑައެޅުން ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދޭ ދިޔުން ނުވަތަ އެ އަންހެން މީހާގެ ހެކިބަހަކީ، އެއީ މައިގަނޑު އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެން، އަދި އިތުރު ހެކިތަކުން ތާއީދުވާނަމަ އެ ހެކިބަހަކީ ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލައެއް އެ މިންވަރުން ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާވެރިވެފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކަނި މައްސަލަތަކުގައި ކުށްވެރިކުރެވޭ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުށަހެޅުމަކީ ނުވަތަ އެ ހެއްކަކީ ބާރުދޭ އިތުރު ހެކި ހުށަހެޅުމަކީ، ކޯޓުގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.

11. ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ އެ ހުރި އެކަނި އަމިއްލަ ކޯޓުގެ ކުށް ސާބިތުވާނޭ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ކޯޓުގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަށް ބަރޯސާވާ އެހެން ހެއްކާއި ނުވަތަ ހެކިބަހާއި އެއްބަސްވާން ޖެހެއެވެ.

12. އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ފަރުދުގެ ބަދަނުން ނަމޫނާތަކާ ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނުނު ހާލަތުގައި، އެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރި ކޮންޓެމިނޭޝަނުގެ (ހ) ލެބޯޓަރީގައި އެއް ކަމަށް ތަފާތުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ، (ށ) ކޮންޓްރޯލްކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމަށް ނުފެނުނު އެއް ވަކި ފާހަގަ އަދި (ނ) ހުކުމް ނަތީޖާ އެނގޭނެ ފާހަގަ ހުރުމުން ކޯޓުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.

13. އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ގުޅުވައިދޭ އެހެނިހެން ހެކި ދިފާޢުވާދު، ފޮރެންސިކް ސައިންޓިފިކް ފުރިހަމަކަމާއެކު ޑީ.އެން.އޭ ތަހުލީލުތަކާ އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ބަޔާން ކަން ނުހަނު ތަފާތުވެގެންދާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސާބިތުކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާގެ ފަހުން ވަގުތު ކަމަށްވާއިރު ކޯޓަށް ފާހަގަ ކުރެވުނީ ފޮރެންސިކް ސައިންސް ޑީ.އެން.އޭ ނަތީޖާތަކުން ގުޅުވައިދޭފަދަ ސަބަބުތަކެވެ.

14. އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ހިމަނައިގެން ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލްތަކުން ފަރުދުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނި، އެއީ އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ބަޔާން ކިޔައިދޭ ބަލަދުވަނާ ދިމާވާނަމަ، އެއީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާވެރިވެފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ ސައިންޓިފިކް ހެއްކެކެވެ.

15. ކޯޓުގެ ބައްލަވާފައިވާ އެއް ތަހުގީގު ފުރުސަތު ނުލިބުނެވެ. ފުރުސަތު ދެވިފައިނުވާ ނުވަތަ ދޫކޮށްލާފައިވާ ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަ ގޮތެވެ. އެކަމުގެ އިންސާފު އޮތްކަމެއް ޖިންސީ ގުނަވަނެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ދޫކޮށް ގުނަވަނެއް، ހިތާމަ ކުރި މިންވަރެކޭ ނަމަވެސް، މިއަދާއި ދެމެދު، އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިނގައިދިޔުމުގެ މައްސަލަ ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް ކަމެއްގެ ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އޭގެ ހިނދުކޮޅަށް ކުރިން ފުރުސަތުގައި ގުޅުން ހިނގައިދިޔަ، އެގޮތުން ދިމާވާ ކަމުގެ އެކަމުގެ މައްސަލަ އިންސާފު ހޯދާފައިވާ ކަމެއްކަމެވެ.

16. ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ އެކުވެރި ހިފެހެއްޓުމާއި، އެކަން ކުރަން ބާރުގަދަކުރާ ކަމާއި ދުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުންތަކަށް އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތް ބަންދުކުރުމާއި، އެކަމަށް ހުރިހާ ބަދަލު ބާރުއަޅާފައިވާ ފުރުސަތު ނަތީޖާ ދޭހަވެއެވެ.

17. އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތް ބައްދަލުވުމާއި، އިތުބާރު ޙާލަތު ފަރާތް ފާހަގަކުރާ، ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވެވޭނެ ގުޅުންހުރި ފަރާތުގައި، ފުރުއްސާލުމުގެ ނަތީޖާ، އެ ހާޒިރުވެވޭނެ ތުރުކޮށްދީ ގުޅުވައިދޭފަދަ ކަމެކެވެ.

18. ހެކިބަހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ބަޔާނާއި ޝަރީޢަތުގައި ދިން ހެކިބަސް ދެމެހި ފުރުއްސާލުމުގެ އެއް ނަމަވެސް، އޭނާ ހެކިބަހާއި ފާހަގަކުރެވޭ އެ ހެކިބަހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ބަޔާނަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ، އެއީ ހެކިބަސް ނަގާފައިވާ ފުރުއްސާލުމުގެ ކަމުގައި ނުބަލައިގެންނެވެ.

19. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާލިބުނު ފަރާތާމެދު ކަންވީގޮތަކަން އޭނާ ދޭ ހިޔަބަރީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހިޔަބަރުގެ މައްސަލަ ބުރަވެ އެފަދަ މައްސަލައިގައި ހުރިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ހެއްކަން ބާރުދޭ އެހެނިހެން ޤަރީނާ ހުރިކަން ސާބިތުވުން؛ (3) ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިބަހުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްނޫންކަމާއި، އެ ހެކިބަހުގެ ތުހުމަތު އެއްކޮށް ލިބިދިނުމަށް އަނިޔާވެރިޔާގެ ފަރާތުން ކުރާ ކުށުގެ ތަފްސީލުތައް ދިނުމަށް، ދަށުކޯޓުން ފާޅުކޮށް ކުރެވިފައިވާ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަން ހަމަކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ނުހުރުން ބެލުމެވެ.

20. އެހެންކަމުން ދަށުކޯޓުން މައްސަލަ ބަލާފައިވާ އުސޫލާއި މިންގަނޑު ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ފަހު ހުކުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބައްލަވައިފައިވާ ނުވަތަ ސާބިތުވެފައިވާ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ތަޢުލީމު ދޭ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުކުމު ދިނުމަށް ކަމަކަށް ތިޔެނިޔާމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖިނާއީ ފެއްސިލީއެއް ދެންނެވޭ ގާނޫނު ވ. މުޙައްމަދު ޝައިޚް (2021/SC-A/18) ގާސިމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެއްވާފައިވާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މުޙައްމަދު ނިޒާމު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާމު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ނިޒާމު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މިންގަނޑު ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުން ލުއިކޮށްފައިވެއެވެ.
2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޒްހާރު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބޮޑު ބަރުދަން ހުރި ހެކި އެވެ.
4. ހާދިސާ ހިނގިތަން ލޮލުން ދުށް މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމަށް ބަލައިގެން، އިތުރު ހެއްކާއި ފޮރެންސިކް ހެކި އެ ހެކިބަހަށް ބާރުދިނުމުން މި ފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.
5. އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، މެޑިކަލް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ނުވަތަ އެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ހެކިތައް ހުށަހެޅޭ ނަމަ، ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށް ސާބިތުކުރެވިދާނެއެވެ.
6. ޖިންސީ ކުށްތަކަކީ އެ ހާލު އެކަނި އޮތުމުން ބޮޑެތި ކުށް ސާބިތުވާފަދަ ހެކިތަކެއް ނުހުރެއެވެ. ޖިންސީ ކުށްތަކަކީ ބާރުދިނުމަށް އޮތް ހެކިތައް ނުވަތަ ދޭހަވާ ހެކިތައް އޮންނަނީ ކުޑަކޮށެވެ.
7. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފާޑުކިޔުމުގެ ތެދުވެރިކަން ދެނެގަތުމަށް ފަރާތުގެ ޖިންސީ ފުރިހަމަ ހާލަތުގައި، (ހ) މާޙައުލުއް އޮތް ހާލަތު ތަފާސް ހެކިތަކާއި، (ށ) ކުރުކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިފައި އޮތް ހާލަތު ހެކިތައް ބެލުމާއި (ނ) ރަނގަޅަށް ނަތީޖާތަކަށް އެކަށީގެން ހެކިތައް ހުރުން ބެލުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންވާނެ ކަމެކެވެ.
8. ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހުކުމް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ، މިފަދަ ކުށްތަކުގެ ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާތީ، ދަލީލު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހެކިބަސް އަދި ބާރުދޭ ފަދަ ކުރުކުރުން އަރިހުގައި ހުރުމާ ސިފަ ވަންހަނާ ގޮތުން ކުރުމުގައިވާނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަޔާނީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަޔާން ބާރުދޭ ހެކިތަކެއް ނެތިޔަސް މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުކުމް ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ތަފްސީލުކޮށްދީފައިވާތީ، އެ އުސޫލުތައް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ޓޭޗްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާހް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާހް (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހީމް ޝާހް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޑިސެންބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން ބާރުދޭ އެހެން ހެކި ހުރީމާ އެ ބަސް ބަލާލުމުގެ މައްޗަށެވެ.

2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކުން ބޭރު މިންގަނޑެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑެއް އޮތްކަން އެނގެން އޮތުމުން، އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ތަޠުބީޤުކުރެވޭނެއެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 1 އޮކްޓޫބަރު 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުހައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުހައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުހައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 16 ފެބްރުއަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ހެކި ޤަރީނާ ގުޅުވާލެވޭކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ވާޤިޢާއަކީ އަނިޔާލިބުނު މީހާގެ ފަރުޖުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިވާއިރު، އެ ހެއްކަށް އެހެން ހެކިތަކާ ގުޅުވާލެވޭ ހެއްކަކަށް ވުމެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 16 ޖޫން 2021)

ޙަސަން ފާއިޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙަސަން ފާއިޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙަސަން ފާއިޒު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ރޭޕްކުރުމުގެ ދައުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބަހުން އެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ޢުމުރު އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާނަމަ، ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރެވިފައިވާ ޙުކުމް ދަމަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 02 ނޮވެންބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުހައްމަދު ޝަފީޤު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުހައްމަދު ޝަފީޤު (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުހައްމަދު ޝަފީޤު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ ޝައްކަކުން ބޭރުން ކުށް ކުރިކަމަށް ގާޢިދާއެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ދަލީލާ ގާބިލްކަމާ މިންވަރު ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ޝުބުހާތަކުގެ ސަބަބުން ހައްދު ދޫކުރުމަށް ކުރިއަށް ނުދެވޭނެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހަމަޖެހިފައިވާ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)